Nationalismus als Gefahr für die Demokratie?

Nationalismus konnte Selbstbestimmung und Freiheit befördern, aber auch Ausgrenzung, Verfolgung und Krieg rechtfertigen. Entscheidend ist, wie „Volk" verstanden wird und wem gleiche Rechte zugestanden werden.

> **Die entscheidende Grenze verläuft dort, wo Menschen gleiche Würde und gleiche Rechte abgesprochen werden.**
>
> Merksatz des Moduls

1 Begriffe auf einem Spektrum (Grenzen fließend und umstritten)



Patriotismus
Verbundenheit mit dem Land, ohne andere abzuwerten; Kritik bleibt möglich.

Verfassungs-patriotismus
Bindung an Grundrechte und Demokratie (Sternberger 1979, Habermas).

Nationalismus
Nation als höchster politischer Wert; Staat und Nation sollen sich decken.

Chauvinismus
Behauptete Überlegenheit der eigenen Nation, Abwertung anderer.

Völkischer Nationalismus
Nation als Abstammungsgemeinschaft; Grundlage der NS-Ideologie.

demos: Volk der Bürger

Gemeinschaft gleichberechtigter Staatsbürgerinnen und -bürger. Zugehörigkeit ist erwerbbar (Staatsangehörigkeit). **„Wir sind das Volk!"** (Leipzig 1989) fordert Rechte gegenüber einer Diktatur. → stützt Demokratie

ethnos: Volk der Abstammung

Volk als Abstammungs- oder Kulturgemeinschaft, in die man hineingeboren wird. **„Wir allein sind das Volk!"** Wer nicht passt oder widerspricht, gehört nicht dazu. → kippt in Ausgrenzung

2 Ambivalenz: Motor und Gefahr

▲ Motor der Demokratie

- **1832** Hambacher Fest: Einheit, Freiheit, Volkssouveränität
- **1848/49** Paulskirche: „Grundrechte des deutschen Volkes"
- **1945–1975** Dekolonisation, z. B. Côte d'Ivoire 1960
- **1980–1989** Solidarność, Friedliche Revolution

▼ Gefahr für die Demokratie

- **1871–1914** „Reichsfeinde", Alldeutscher Verband (1891)
- **1919–1933** völkische Gegner der Republik, „Dolchstoßlegende"
- **1933–1945** „Volksgemeinschaft", Nürnberger Gesetze, Holocaust
- **1991–1995** Jugoslawienkriege, Srebrenica 1995 (über 8.000 Ermordete)

3 Kipp-Punkte: Wann wird Zugehörigkeit zur Ausgrenzung?

DIMENSION	DEMOKRATISCH-INKLUSIV	DEMOKRATISCHER STREIT	DEMOKRATIEGEFÄHRDEND
Wer gehört dazu?	alle Staatsbürger:innen	wer sich kulturell anpasst	nur passende Abstammung
Andere Nationen	gleichwertig, Kooperation	eigene Interessen zuerst	eigene Nation überlegen
Vielfalt	Pluralismus erwünscht	„Leitkultur" erwartet	Homogenität gefordert
Opposition	legitim	„unpatriotisch"	„Volksverrat"
Rechte	gleich für alle	an Bedingungen geknüpft	nur für das „eigene Volk"

Positionen der mittleren Spalte gehören zum **legitimen demokratischen Streit**: kritisierbar, aber nicht automatisch verfassungswidrig. Die rechte Spalte verletzt Pluralismus und Gleichheit.

4 Maßstab Grundgesetz

Art. 1 (1)
„Die Würde des Menschen ist unantastbar." Gilt für alle Menschen; durch Art. 79 (3) unabänderlich.

Art. 3 (3)
Niemand darf wegen Abstammung, Herkunft, Sprache, Glauben u. a. benachteiligt oder bevorzugt werden.

Art. 20 (2)
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus." Gemeint ist das Staatsvolk, also ein *demos*.

Art. 116 (1)
Deutsch ist, wer die Staatsangehörigkeit besitzt; dazu eine Sonderregel für Vertriebene nach 1945.

BVerfG, 17. Januar 2017 (NPD-Urteil): Ein an einer „ethnisch definierten Volksgemeinschaft" ausgerichteter Volksbegriff missachtet die Menschenwürde, weil er Nicht-Zugehörigen die elementare Rechtsgleichheit abspricht. Die Partei ist verfassungsfeindlich, wurde aber nicht verboten: Es fehlten Anhaltspunkte, dass sie ihre Ziele erreichen könnte. Folge: neuer Art. 21 (3) GG; 2024 Ausschluss der Nachfolgepartei von der Parteienfinanzierung.

5 Populismus nach Jan-Werner Müller

- **anti-elitär:** „Die da oben" verraten das Volk.
- **anti-pluralistisch:** Wer widerspricht, gehört nicht zum „wahren" Volk.
- **Kern:** moralischer Anspruch, *allein* das Volk zu vertreten.
- Nicht jede Elitenkritik ist populistisch.

6 Einstellungen heute

Mitte-Studie 2022/23 (FES)



8 % manifest rechtsextremes Weltbild (zuvor 2–3 %), **12,3 %** bei 18- bis 34-Jährigen, rund 20 % im Graubereich. Quellenkritik: Herausgeber, Messung, Krisenkontext. Eine neuere Ausgabe (2024/25) ist erschienen.

7 Kontroverse: Braucht Demokratie eine Nation?

A · Verfassungspatriotismus
Bindung an Grundrechte und Verfahren; offen für alle.
Einwand: zu abstrakt, emotional schwach.

B · Liberaler Nationalismus
Offene nationale Identität stiftet Vertrauen und Solidarität (Tamir, Miller).
Einwand: Wer definiert die Kultur? Anpassungsdruck.

C · Postnationale Demokratie
Menschenrechte und EU als Bezugsrahmen (Habermas).
Einwand: fehlende Öffentlichkeit, wenig Bindung.

8 Checkliste Abschlussurteil

1. Mindestens zwei Theorien (Anderson, Gellner, Hobsbawm, Smith)
2. Ein historischer Länderfall
3. Willensnation und Kulturnation
4. Ebenen: rechtlich, politisch, sozial, persönlich
5. Maßstab offenlegen, Gegenposition, Abwägung, Grenze des Urteils

Sachurteil prüft Wirkung und Erklärungskraft. **Werturteil** bewertet nach Normen wie Würde und Gleichheit und legt diesen Maßstab offen.

9 Prüfungsfragen

1. AFB I Erläutern und grenzen Sie Patriotismus, Nationalismus und Chauvinismus ab.
2. AFB II Arbeiten Sie an zwei Beispielen die Ambivalenz des Nationalismus heraus.
3. AFB II Analysieren Sie das NPD-Urteil 2017 (Volksbegriff und Menschenwürde).
4. AFB III Erörtern Sie Verfassungspatriotismus als Alternative zur Kulturnation.
5. AFB III Beurteilen Sie: „Wer seine Nation liebt, ist eine Gefahr für die Demokratie."

Quellen: Grundgesetz (gesetze-im-internet.de) · BVerfG, Urteil v. 17.01.2017, 2 BvB 1/13 · bpb: Nation und Nationalismus im Kaiserreich · APuZ: Verfassungspatriotismus als Identitätskonzept der Nation · Müller: Was ist Populismus?, 2016 · Zick/Küpper/Mokros (Hg.): Die distanzierte Mitte, 2023 · Tamir: Liberal Nationalism, 1993 · Miller: On Nationality, 1995 · Habermas: Die postnationale Konstellation, 1998 · LpB BW: Beutelsbacher Konsens.

10 Wer entscheidet? Vier Stellen, vier Rollen

Verfassungsschutz · beobachtet
Mai 2025: AfD „gesichert rechtsextremistisch". VG Köln, 26.02.2026 (13 L 1109/25): vorerst gestoppt, „starker Verdacht", aber keine prägende Grundtendenz. Die AfD bleibt **Verdachtsfall**.

Gutachten · bewertet
Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), spendenfinanzierter Verein. Eine rechtliche **Bewertung**, kein Urteil.

Antrag · beantragt
Nur Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung (§ 43 BVerfGG). Bis 8.11.2026 kein Antrag gestellt.

BVerfG · entscheidet
Über die Verfassungswidrigkeit einer Partei entscheidet allein das Bundesverfassungsgericht (Art. 21 Abs. 4 GG).

11 Das GFF-Rechtsgutachten vom 25. Juni 2026

Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungswidrigkeit der Partei Alternative für Deutschland nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes · rund 1.500 Seiten und Anhang · mehr als 2.500 Belege aus rund 3 Mio. Texteinheiten, nur öffentliche Quellen · Projektleitung Bijan Moini, Zweitgutachten Christoph Möllers und Sophie Schönberger · **Ergebnis:** Ein Antrag hätte „wahrscheinlich Erfolg"; ob er gestellt werden soll, lässt das Gutachten offen.

PRÜFSCHRITT (ART. 21 ABS. 2 GG)	NPD-URTEIL 2017 (GERICHT)	AFD-GUTACHTEN 2026 (GFF, BEWERTUNG)
Ziele gegen die Menschenwürde	„ethnisch definierte Volksgemeinschaft" spricht Nicht-Zugehörigen die Rechtsgleichheit ab	„politisches Gesamtkonzept, das sich gegen die Menschenwürdegarantie richtet": Ausbürgerungen, Förderung nur bestimmter Deutscher, Verbote für Moscheen, Minarette, Muezzinruf, Kopftuch. **Ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis allein genügt nicht**, entscheidend sind die geplanten rechtlichen Maßnahmen.
Ziele gegen das Demokratieprinzip	autoritärer Nationalstaat statt parlamentarischer Demokratie	mehr als 200 Äußerungen kündigen an, rund 20 Politikerinnen und Politiker für politische Entscheidungen strafrechtlich zu verfolgen
Potentialität	fehlte: Partei zu klein und erfolglos → **kein Verbot**	gegeben: rund 70.000 Mitglieder, starke Präsenz in den Parlamenten, gesicherte Finanzierung
Nicht festgestellt		kein Plan zur Abschaffung des Parlamentarismus; keine Wesensverwandtschaft mit dem NS; struktureller Antisemitismus, aber keine Maßnahmen gegen Juden; „Remigration" für die Gesamtpartei nicht ausreichend belegt

Beispiele aus den Belegen (nach Berichten): Ausbürgerung straffälliger Deutscher mit zweitem Pass (Weidel, 2023) · „Seawatch und die Evangelische Kirche" vor Gericht stellen · angekündigte Strafverfolgung u. a. von Merkel, Faeser, Kretschmann · SA-Parole „Alles für Deutschland" (Höcke 2021, verurteilt LG Halle 2024).

· Zeitleiste

Jan. 2017
NPD-Urteil: verfassungsfeindlich, nicht verboten

Jan. 2024
„Die Heimat" von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen

Mai 2025
BfV stuft AfD als „gesichert rechtsextremistisch" ein

Feb. 2026
VG Köln stoppt die Einstufung vorläufig

Juni 2026
GFF legt das Rechtsgutachten vor

Okt. 2026
rund 420.000 interne AfD-E-Mails geleakt

Nov. 2026
Hubig schlägt Bund-Länder-Arbeitsgruppe vor

Merke: Ein Gutachten ist eine begründete Bewertung, eine Einstufung durch den Verfassungsschutz ist eine Behördenentscheidung, die Gerichte überprüfen. Ob eine Partei verfassungswidrig ist, entscheidet nur das Bundesverfassungsgericht – und nur, wenn ein Antrag gestellt wird.

12 Einwände und Positionen

Gegen das Gutachten oder ein Verfahren

- VG Köln (26.02.2026): „starker Verdacht", aber keine Grundtendenz, die die Gesamtpartei prägt
- Fachkritik: die Strafrechtler Elisa Hoven und Marco Vöhringer (FAZ, 29.06.2026)
- Friedrich Merz: warnt vor „politischer Konkurrentenbeseitigung"; Alexander Dobrindt: die AfD „wegregieren" statt „wegverbieten"
- Markus Söder: „Eine Verbotsdiskussion löst das Problem nicht, es verstärkt es sogar noch."
- Die AfD weist den Vorwurf zurück und klagt gegen ihre Einstufung.

Für eine Prüfung oder ein Verfahren

- GFF (Dana-Sophia Valentiner): „Das Argument, ein Verbotsantrag werde wahrscheinlich scheitern, ist nach unserer Einschätzung nicht mehr haltbar."
- Stefanie Hubig (07.11.2026) schlägt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe vor: „Wenn ein Antrag konkrete Erfolgsaussichten hat, dann muss er auch gestellt werden."
- Manuela Schwesig und Hendrik Wüst offen für eine Prüfung
- Das Grundgesetz sieht das Parteiverbot als Mittel der wehrhaften Demokratie vor.

68 %
sehen die AfD als Gefahr für die Demokratie

43 %
befürworten ein Verbotsverfahren

51 %
sind dagegen · ZDF-Politbarometer, Oktober 2026

13 Sachurteil oder Werturteil?

Rechtsfrage: Liegen die Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 2 GG vor? → Sachurteil an Kriterien; entscheidet das BVerfG.
Politische Frage: Soll ein Antrag gestellt werden? → Abwägung von Zielen und Folgen; Werturteil mit offengelegtem Maßstab.
Man kann eine Partei für gefährlich halten und ein Verbot trotzdem ablehnen – oder umgekehrt.

Übung: Tatsache (T), Sachurteil (S) oder Werturteil (W)?

Das VG Köln stoppte 2026 die Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch".	T
Nach den Maßstäben von 2017 hätte ein Antrag wahrscheinlich Erfolg.	S
Ein Verfahren würde der AfD eher nützen.	S
Wer Deutschen wegen ihrer Herkunft Rechte nehmen will, darf keine Macht bekommen.	W
Demokratie sollte ihre Gegner mit Argumenten besiegen, nicht mit Verboten.	W

Lösung zuerst abdecken.

14 Wo kippt es?

KIPP-PUNKT (S. 1)	BEFUND IM GUTACHTEN
Rechte nur für das „eigene Volk"	Ausbürgerungen, Förderung nur bestimmter Deutscher
Vielfalt: Homogenität gefordert	Verbote für eine Religionsgemeinschaft
Opposition als „Verrat"	Strafverfolgung für politische Entscheidungen
legitimer Streit	strengere Einbürgerungs- oder Zuwanderungsregeln allein

15 Prüfungsfrage

1 AFB III Erörtern Sie, ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD ein geeignetes Mittel ist, die Demokratie zu schützen.

- Art. 21 GG, wehrhafte Demokratie, wer beantragt, wer entscheidet
- Prüfschritte 2017, Befunde und Gegenbefunde
- Pro und Contra, Folgen
- Rechtsfrage und politische Frage trennen; Maßstab und Grenze nennen

Quellenkritik

Wer hat das Gutachten erstellt und bezahlt, mit welchem Ziel? · Was unterscheidet Gutachten, Behördeneinstufung und Urteil? · Sind die Belege nachprüfbar? · Darf ein Staat geleakte interne E-Mails (Oktober 2026, rund 420.000) nutzen?

Quellen: GFF (Hg.): Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungswidrigkeit der Partei Alternative für Deutschland nach Art. 21 Abs. 2 GG, Berlin 25.06.2026 (Online-Fassung Stand 08.10.2026), afd-gutachten.de · Moini/Valentiner: Was das neue AfD-Gutachten wirklich sagt, 09.07.2026 · VG Köln, Beschluss v. 26.02.2026, 13 L 1109/25 (beck-aktuell) · LTO, Correctiv, FragDenStaat (25.06.2026 ff.) · Tagesspiegel, 07.11.2026 · BVerfG, Urteil v. 17.01.2017, 2 BvB 1/13.